

1500030-51.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Juliana Maria Maccari Gonçalves

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2001612/2022 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 22247727 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 5/22/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 2001612 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

1ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500030-51.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500030-51.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2001612/2022 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 22247727 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 5/22/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 2001612 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RUI GOMES DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA MACCARI GONÇALVES

Vistos.

I - RELATÓRIO

RUI GOMES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 03 de janeiro de 2022, por volta das 14h56, na Rua Camélias, nº 412, Jardim Flórida, Pirajussara, nesta Comarca, transportava e trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 39 (trinta e nove) porções de "cocaína" (36,3g), 22 (vinte e

duas) pedras de "crack" (8,3g) e 15 (quinze) porções de "maconha" (15,5g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 100/101). Consta da inicial acusatória que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o denunciado em atitude suspeita, pois carregava um capacete e, ao perceber a presença da viatura, apresentou sinais de nervosismo. Então, realizada a abordagem e revista pessoal, os policiais encontraram, escondida no capacete, uma bolsa de cor azul, a qual continha as drogas descritas na denúncia. Além das drogas, o denunciado escondia na mochila a quantia em dinheiro de R\$50,00 e um pedaço de papel com anotações.

A denúncia foi recebida em 20 de janeiro de 2022 (fls. 102/103).

O réu foi citado (fls. 122) e apresentou resposta à acusação (fls. 143).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 149), foi designada audiência de instrução e julgamento na qual foram ouvidas duas testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação penal, com a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas e na existência de Maus antecedentes, o reconhecimento da reincidência, a imposição de regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, ou a fixação da pena no mínimo legal e a concessão do direito de apelar em liberdade (fls. 170/175).

É o relatório. Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A ação penal é procedente.

Trata-se, na hipótese, de acusação pelo cometimento da seguinte infração penal:

"Lei nº 11.343/06, Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa."

Pois bem.

A materialidade do delito em questão restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), Boletim de Ocorrência (fls. 8/11), auto de exibição/apreensão (fls. 12/13), laudo de constatação provisória (fls. 15/17) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 104/106), com resultado positivo para "cocaína" e "maconha".

A autoria também é certa.

O réu RUI GOMES DE OLIVEIRA negou a imputação. Afirmou que estava no caminho da casa de seu sogro, com um capacete na mão, então foi abordado pelos policiais militares. Não viu as drogas em questão e não confessou o tráfico aos policiais. No capacete havia 50 reais.

A versão exculpatória apresentada pelo acusado - no sentido de que as drogas apresentadas pelos policiais militares não estavam no capacete que carregava - não deve prevalecer, uma vez que colide com os demais elementos de prova constantes dos autos.

O policial militar UILLIAM BARBOSA CARVALHO relatou que estavam em patrulhamento pela Rua das Camélias quando avistaram o réu com um capacete na mão e, ao avistar a viatura, ele escondeu algo dentro do capacete. Então, efetuaram a abordagem, e localizaram as drogas descritas na denúncia, além de anotações referentes ao tráfico. O réu assumiu informalmente a propriedade dos entorpecentes em questão.

O policial militar RAFAEL FERREIRA DA SILVA declarou que abordaram o réu com um capacete no braço, e houve resistência do acusado para apresentar o que havia dentro do capacete. Conseguiram então encontrar os entorpecentes no capacete, havia uma bolsa com as drogas, papeis de contabilidade e dinheiro.

Os depoimentos se encontram em consonância com os elementos de informação colhidos na fase policial, que indicam que a abordagem do acusado foi realizada no contexto

de posse e transporte de entorpecentes.

No mais, é certo que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas pelas partes. Nesse contexto, é de rigor salientar o entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que os depoimentos de policiais não podem ser desconsiderados ou desacreditados apenas por sua condição, tendo em vista a ausência de proibição de que, como qualquer cidadão, prestem testemunho sob o compromisso da lei.

Assim, a desconsideração do depoimento policial apenas se dá quando configurados atos de parcialidade, motivados por vingança, perseguição ou interesse na causa, os quais deverão ser demonstrados de forma segura e objetiva no caso concreto, o que não ocorreu na hipótese em apreço.

Ressalto que a diligência policial promovida neste processo decorreu de patrulhamento de rotina, não estando presente, no caso concreto, qualquer indício de que referida abordagem tenha se dirigido de maneira específica a incriminar o acusado, gerando dúvidas em relação à eventual suspeição dos referidos agentes.

Sobre o tema, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Apelações – Tráfico de drogas – Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos – Pedido de absolvição por falta de provas – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Corréus que apresentaram versões contraditórias, rechaçadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, uníssonos durante toda a persecução penal – Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade (...)” (Apelação nº 0000179-03.2017.8.26.0530, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Juscelino Batista, j. 20.05.2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Condenação – Recurso defensivo – Absolvição por insuficiência probatória da autoria – Inocorrência – Depoimentos coerentes dos policiais militares – Confissão na Delegacia de Polícia – Elevadíssima quantidade de entorpecente – Ausência de indícios de imparcialidade dos policiais – Recurso não provido.” (Apelação nº 0017236-44.2014.8.26.0302, 7ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Alberto Anderson Filho, j. 28.07.2016). Reputo, portanto, idônea a prova oral produzida pela acusação.

Acrescento que a quantidade de droga apreendida, sua variedade e forma de acondicionamento, típicas da mercancia de entorpecentes, aliada ao dinheiro em espécie e anotações para o tráfico encontradas com o acusado (fls. 114/116) se revelam suficientes para caracterizar o crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Por tais motivos, descabida, outrossim, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal.

Isto porque, apesar de o réu ter admitido que é usuário de drogas, não foi encontrado com ele qualquer apetrecho que pudesse evidenciar que o acusado, de fato, faria, tão-somente, uso da substância entorpecente, sendo a quantidade excessiva das drogas apreendidas, variedade, sua forma de acondicionamento e o contexto em que foram localizadas incompatíveis com essa condição.

Além disso, ainda que o fosse, é certo que as condições de usuário e traficante não são mutuamente excludentes, podendo conviver normalmente entre si. Aliás, a experiência revela ser extremamente comum o usuário se dedicar ao tráfico com vistas a auferir a renda necessária para sustentar seu vício.

E, considerando que não há qualquer outro elemento nos autos capaz de infirmar esta conclusão, de rigor o acolhimento da pretensão punitiva, com a consequente condenação do acusado nos moldes indicados na inicial acusatória.

Passo, então, a individualizar a pena.

Em atenção aos ditames do art. 59 do Código Penal, observo que o acusado possui, apesar das diversas anotações, apenas uma condenação definitiva em sua certidão criminal de fls. 155/157, referente aos autos de nº 0000666-33.2018.8.26.0628, o que configura reincidência, nos moldes dos arts. 63 e 64, inciso I, do Código Penal, e, portanto, será considerada na segunda fase da dosimetria.

Não há, portanto, que se falar em Maus antecedentes.

Não há nos autos qualquer outra informação que prejudique o réu no que tange à

conduta social, à sua personalidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, que são todas normais à espécie.

Entendo, todavia, também ser o caso de exasperação da pena em razão do disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06. Além de 15 porções de "maconha", o acusado foi encontrado com 36,3g de "cocaína" e 8,3g de "crack", os quais são dotados de especial potencialidade lesiva, o que justifica o aumento de pena, a fim de garantir a adequada individualização da reprimenda, diante da exacerbada culpabilidade.

Sendo assim, exaspero a pena-base em 1/8 (um oitavo), alcançando 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante genérica da reincidência, nos moldes do art. 61, inciso I, do Código Penal, notadamente em razão da condenação relativa ao processo nº 0000666-33.2018.8.26.0628, decorrente do mesmo crime ora em análise (fls. 155/157), o que justifica a exasperação da pena em mais 1/6, alcançando-se 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Ressalto que a confissão informal do acusado perante os policiais militares no momento da abordagem não foi utilizada por este Juízo como elemento de convicção, razão pela qual não deverá incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, não havendo se falar em violação à Súmula nº 545 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Ausentes outras agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, por sua vez, afasto a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, ante a reincidência do réu.

À míngua de outras causas modificadoras, torno as penas de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa definitivas.

Assim, a pena final aplicada ao réu é de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Diante da ausência de informações a respeito das condições socioeconômicas do acusado, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal.

Tendo em vista a reincidência específica do sentenciado, bem como a quantidade da reprimenda, fixo o regime inicial fechado de cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea 'b', o qual reputo cabível para atingir as finalidades da pena, consistentes na prevenção geral e especial e na retribuição.

Incabível, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, já que ausentes os requisitos expressamente previstos nos arts. 44, inciso I, e 77, "caput", do Código Penal.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, a fim de condenar o réu RUI GOMES DE OLIVEIRA como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, esta última calculada na base do valor unitário mínimo.

Indefiro ao acusado o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que teve sua prisão preventiva decretada durante o curso processual (fls. 65/69), bem como por permanecerem presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, especialmente a necessidade de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Deixo, todavia, de aplicar o disposto no §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, uma vez que eventual detração operada nestes autos não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena ora fixado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado, além de entender, de todo modo, que o Juízo da Execução Penal possui melhores condições de apreciar todos os requisitos necessários à eventual progressão de regime.

Condeno o réu ao pagamento de custas, com fulcro no art. 804 do Código de Processo Penal, mas lhe concedo os benefícios da justiça gratuita, devendo a Serventia proceder às anotações cabíveis.

Declaro, por fim, a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União, a ser revertido ao FUNAD, nos moldes do art. 63, inciso I, e §1º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista as evidências da relação com o tráfico, e autorizo a destruição de eventual contraprova, nos termos do art. 72 da mesma lei.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, considerando o disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e ao Instituto de Identificação (IIRGD).

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.

Embu das Artes, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA